

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Engenharia de Tráfego, Operação, Fiscalização e Policiamento Ostensivo de Trânsito (arts. 91 a 95)

A presente aula é sobre o Capítulo "Engenharia de Tráfego, Operação, Fiscalização e Policiamento Ostensivo de Trânsito (arts. 91 a 95)"

Trata-se de um assunto pequeno, sendo que, em regra, as Bancas cobram a literalidade dos dispositivos legais.

Inicialmente, o artigo 91 traz a responsabilidade do **CONTRAN** de estabelecer normas, regulamentos e padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito:

*Art. 91. O **CONTRAN** estabelecerá as **normas e regulamentos** a serem adotados **em todo o território nacional** quando da implementação das soluções adotadas pela Engenharia de Tráfego, assim como **padrões** a serem praticados por **todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito**.*

Conforme já vimos no capítulo que trata dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, o **CONTRAN** é o órgão máximo **NORMATIVO** e consultivo do SNT.

Em seguida, o artigo 93 dispõe o seguinte (o artigo 92 foi vetado):

*Art. 93. **Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em pólo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste área para estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas.***

Portanto, as condições para que seja aprovado projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito são:

- **ANUÊNCIA PRÉVIA** do **órgão ou entidade com circunscrição sobre a via**
- **PROJETO** com **área para estacionamento** e **indicação das vias de acesso adequadas**.

Quanto aos obstáculos que possam prejudicar à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, temos o seguinte:

1º - A primeira atitude será a **retirada** do obstáculo;

2º - Caso não for possível, o local deverá ser **imediatamente sinalizado**.

OBS: Em regra, é **proibida** a utilização das **ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS** e de **SONORIZADORES** como **redutores de velocidade**, mas será **permitida** em **casos especiais** definidos pelo órgão ou entidade competente, desde que respeitados os padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN.



Ondulações transversais - fonte: autoescolaonline.net



Sonorizadores - fonte: mestredotransito.com.br

Para finalizar, veremos o artigo 95 e seus parágrafos, ok?

Art. 95. **Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.**

O ponto mais importante é a necessidade de **PERMISSÃO PRÉVIA** do **órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via**.

Nesses casos, a **obrigação de sinalizar** é do **responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento**.



Fique ligado!

O § 2º do artigo 95 costuma ser bastante cobrado em provas:

§ 2º **Salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade, por intermédio dos meios de comunicação social, com quarenta e oito horas de antecedência, de qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados.**

Ou seja, em regra o aviso deverá ocorrer com **48 (quarenta e oito) horas de antecedência.**

Seguindo, temos as seguintes punições:

I) Para o executor das obras e eventos:

Quem iniciar obras ou eventos que perturbem ou interrompam a livre circulação de veículos e pedestres, ou coloquem em risco sua segurança, **SEM permissão prévia** do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via;

ou

Não sinalizar as situações acima

- Será punido com **MULTA** de **R\$ 81,35** a **R\$ 488,10**, **independentemente das cominações cíveis e penais cabíveis**
- Além de **MULTA DIÁRIA** no mesmo valor acima até a **REGULARIZAÇÃO** da situação, a partir do prazo final concedido pela autoridade de trânsito, levando-se em conta a **dimensão da obra ou evento** e **o prejuízo causado ao trânsito.**

II) Para o servidor público responsável pela inobservância de qualquer das normas previstas nos arts. 93 a 95:

Ao **SERVIDOR PÚBLICO** responsável pela inobservância de qualquer das normas previstas nos arts. 93 a 95:

- a autoridade de trânsito aplicará **MULTA DIÁRIA** na base de **50% do dia de vencimento ou remuneração** devida **enquanto permanecer a irregularidade.**

Finalizamos mais um capítulo!

Hora de praticar!

Bons estudos!!!

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960